

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7254/2537

นายรังสิต ชัยมานันท์ กับพวก
นางนวลจันทร์ ทองไไทยนันท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง, มาตรา 798

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้านพิพาทในส่วนของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้โจทก์ โดยให้โจทก์ทั้งสองชำระเงินแก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 คนละ 187,500 บาท จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกาขอให้พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 สามารถแยกกันได้แต่ละจำนวนที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 แม้จำเลยที่ 3 และที่ 4 จะยื่นฎีการวมกันมา ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาก็ต้องแยกกันตามจำนวนที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ เมื่อทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่เกินคนละสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจะขายที่ดินพร้อมบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ทั้งสองวางเงินมัดจำไว้เป็นจำนวน 20,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้รับไว้แล้ว สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองจึงมีใช้กรณีที่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 และที่ 4 แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ความยินยอมหรือการมอบอำนาจของจำเลยที่ 3 และที่ 4 หากจำเป็นต้องทำเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่เช่นนั้นกรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจะขายที่ดินพร้อมบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ โดย
โจทก์ทั้งสองวางเงินมัดจำไว้เป็นจำนวน 20,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้รับไว้แล้ว
สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองจึงมีใช้กรณีที่จะต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 และที่ 4 แต่อย่างใดไม่ ดัง
นั้น ความยินยอมหรือการมอบอำนาจของจำเลยที่ 3 และที่ 4 หากต้องทำเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่เช่นนั้นกรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

ศาลจังหวัดแม่สอด - นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายมงคล คุณต์กาญจนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ